

מסורת הש"ס

(א) [נעיל מד: מו, א], (ב) שבת קמח: א (נ"ל שפעטט יעב"ץ, ד) שבת קמט: (ה) ג"ז שם: (ו) נ"ל מקפת, (ז) עין במהש"ל, (ח) [פ"ג ציפה ע"ש],



לעזי רש"י

שרקלע"ר. לנכש.



מוסף רש"י

לא יאמר כו' ואני אתן לך לגורן. שם יקרו ויבא ליד רבים (דע"ל חד:). עד שיבא בני או עד שאמצא מפתח. שאלו שכרו נקין למלוא ונרשמו הוקר, דרבים סאה בסאה דרבנן וכי הלי גוגא לא גזר (שם). המקפידים זה על זה. שאין מומלס ומותרין זה לזה (שבת קמט:). ומשום לדין ופורעין ביו"ט. דגזר כהו רבנן שמה יכתוב (שם). מותר לו לאדם להלוות. משלו, בניו ובני ביתו. הסמוכים על שלטון, דמיון דהכל משלו און כאן רביה, כדי להטעימן טעם רבית. שדעו כמה קשה (שבת קמט:).

וקוּץ **לו דמים**. כך וכך דמים כשער של עכשיו אתן לך וקאמר תנא דאס הוזלו נוטל חטין. והיינו דפרכינן והלא קצץ וכי הוזלו נמי יטול דמים שקצץ דהא כמו אחפיה זוזי הוא: **מתנני' אצל אומר הלוויני עד שיצא בני**. דמיון דיש לו שפיר דמי דהא סאה בסאה דרבנן הוא דללו נשך דלאורייתא וכי יש לו לא גזר: **גב' כמה דורין**. דכל חדא וחדא אמרינן זו מהא מחמיה שהרי אינה קנויה למלוה וצידו לאוכלה ולמוכרה וגמלאַת אותה שלוה^(א) מוקפת על פירות שצטוק חו פנויה ללוות עליה וכשלוה כל אחת ואחת ליה צהיתר דהא אילו ליה סאה אחת ואכלה ואכל גם הראשונה הואיל כשלוה צהיתר ליה ישלם חטין הכא נמי כשלוה צהיתר ליון. ככרות סתם בלא קליטת דמים שלא החמירו לדקדק צאיסור סאה בסאה כל כך: **בני חצורה**. הולכין דדרך או יושבין צבית אחד איש לסעודת ענמו: **המקפידים זה על זה**. שאין מוחלין על דבר מועט ומקפידין להלוות זה את זה במדה במשקל ובמנין: **עוברין**. בשבתות וימים טובים: **משום לוין ופורעים**. דתנן במסכת שבת (דף קמח.) ובלבד שלא יאמר לו הלוויני והתם מפרש טעמא שמה יכתוב: **ואריך**. ושפיר דמי דמתנה בעלמא הוא ולא רבית. אריך טוב ודומה לו בספר עזרא (ד) וערות מלכא לא אריך לנא למחוי ופירושו גנות המלך לא יפה לנו לראות: **להטעימן**. שדעו כמה מלנטער ומילר הנותנו ויצינו כמה עונשו גדול: **למסרך**. להרגיל שיחמוד לצם השכר: **מתנני' נכש עמי**. היום ואני אנכש עמך למחר: **נכוש**. שרקלע"ר בלע"ז: **עדור**. חפור: **אצל לא יאמר לו נכש עמי היום ואעדור עמך לומן פלוני**. פעמים שזו קשה מוז יש כאן אגר נטר ליה בשכר שממתין לו על שכר פעולתו עד אותו זמן הוא מקבל עליו מלאכה שהיא קשה מוז: כל

עמי ואעדור עמך ולא יאמר לו נכש עמי ואעדור עמך עדור עמי ואנכש עמך כל

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

עה.

הלויני בור חטין ואני אתן לך לגורן אסור. דחיישינן שמא תמייקר אע"פ שאז אין רגיל להמייקר:

ולרית הלכתא בוותיה. ונראה דהשתא קי"ל כו' יתחק דאפילו שאין לו אלא סאה לוח הימנו כמה כורין דצרייתא דרבי חייא

מסייע ליה וריצין^(א) פי' דציחד אין יכול להלות אלא כמו שיש לו וצוה אחר זה דוקא שרי ומיהו צהא מודה ריצין^(ב) דאפילו יתן לו ציחד ויאמר קני צוה אחר זה שרי דצדכר לח מסתמא שופך ציחד ושרי כמה טיפין ומיהו נראה דאין צריך לדקדק אלא לוקח הרבה צבת אחת לרבי יתחק דלאותה טיפה יכול להיות כנגד כל טיפה וטיפה: **בני חבורה המקפידין זה על זה עוברין משום מדה כו'**. פי' מתוך שמקפידין באין לידו כך דתנן בפרק אין לדין (ציצה כט. וסס) אומר אדם לחצירו מלא לי כלי זה אצל לא צמדה פירוש שלא יזכור לו שום מדה וקפידותו גורמת להם להזכיר כדי שיהא מצורר יפה מה שמתחייב לזה וכן משקל תנן (שם כח.) אין משגיחין בכף מאזינס כל עיקר והם מתוך שמקפידין שוקלים צמאזינס אי נמי אפי' ציד אסור להם לשקול כמו צמאזינס לפי שמדקדקים הרבה אע"ג דשרי התם צטנח שאין אומן כשאניו מקפיד וכן אסור להם לומר מלא לי כלי זה אפילו בלא הזכרת מדה וכן משמע מתוך פירש"י במסכת שבת בפרק שואל (דף קמט. וסס) בני חצורה שמדקדקין זה על זה שאומר אחד לחצירו מנה שלקחת גדולה תן לי כמותה והוא שוקלה צידו: **משום בנין**. פרי"ח אס היו אגוזים ושקדים ודומה להם ואמר לקחת עשרים אגוזים גם אני אקח עשרים או אחר בשעה שנוטלה המתן עד שאשקול הימנה ועד שאמדוד אורך הדגים והקישואים ואמנה הציצים והאגוזים והשקדים שאתה נוטל שאטול גם אני צמשקלם וצמדתם ומנינס משמע שר"ל אע"ג דשרי לומר לחטוויי הרגיל אכלו תן לי עשרים אגוזים והו לפי שאין משמע שם שתהא שום קפידא על המתין אלא שמודיעו שכל כך הוא צריך אצל כשאמר לקחת כ' גם אני אטול כ' מראה שמדקדק ומקפיד על המנין והוי עוצדא דחול כעין משא ומתן ואני נמי שרי צכי הלי גוונא נעמד כגון שאמר ליה המתן עד שאמנה לך האגוזים שאתה נוטל ואטול גם אני כמניינס וכן כעין זה בציצה ובמשקל אסור ועוד מפרש צה"ג איסור מנין צענין אחר בהלכות י"ט הולך אדם אצל רועה הרגיל וכו' צרייתא צס"פ אין לדין (ציצה כט.) עד ואמר תן לי עשרים ציצים ועשרים אגוזים שכן דרך צעה"צ להיות מונה בתוך ציתו עשרה אפרסקין כ' רמוזים ובלבד שלא יזכיר לו סכום מנין רשצ"א אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח סכום מנין דכי הוה נקיט מינייה שימין והשתא נקט מינייה ארצעים לא לימא ליה מלי לכו מלה ונראה דהטעם כיון שצא לדקדק צלמאוס החשבון אסור שאין זה כדרך צעה"צ כי אין רגיל לדקדק צלמאוס ההשבויות כעין זה ותומרא גדולה היא ונראה דדוקא כשנותנין ק' אגוזים צפרוטה אז אסור דלי חשבון של ק' לא שייך ללמאוס דמים אין נראה שיהא אסור וסכום מקח פי' צה"ג כי הוה נקיט מינייה חמשה דנקי והשתא נקיט מינייה צדנקי לא לימא ליה מלא לי צדינר ונראה שלא פי' כן בשביל שיהא מותר אס לקח הימנו שוה דינר ציחד לומר הרי יש דינר ולא יאסור אלא דוקא שמדקדק צלמאס במילוי הדינר דפשטיא דהא נמי אסור ומה שפי' כן צה"ג דשאמ היה פשוט זה יותר לאסור שמוזכר סכום המתק שלוקח עכשיו ור"ח גרס בצמקת ציזה סכום מקח במילתיה דת"ק סכום מנין במילתיה דרשצ"א אצל צמוספתא^(א) כתוב כמו צה"ג אצל צספר שלנו כתוב סכום מידה במילתיה דת"ק סכום מקח במילתיה דרשצ"א ואין נראה דלפי גרסא זו לא מצינו איסור מנין לא בצמשה ולא בצרייתא וא"כ מנ"ל לשמואל איסור מנין דקאמר עוברין משום מנין דמשמע שאיסור ידוע לנו כמו מדה ומשקל:

ומישום צוויין ופורעין ביו"ט. אסור לומר לחצירו לשון הלוואה ופריעה אלא יש לו לומר לשון שאלה וחזרה והם אינס רואים לומר כן דלשון שאלה משמע דהדר צעיניה ומחשצ צלצו השואל שאס יזכור לשון שאלה שיזקוק להחזיר מיד וי"מ די"ט לא קאי אלא אלויין ופורעין אצל עוצרים משום מדה ומשקל ומנין נקט לענין גול ואי אפשר לומר כן בצפרק שואל (שבת דף קמט.) מיימיה לה התם לענין שבת: **ובדבריה הל"א אף משום רבית**. דדוקא במקפידים (אסרי צ"ה) [אסר הלל] כדאמרינן בני חצורה המקפידים אצל שאין מקפידים שרי אע"ג דצמתני' איירי צסתם בני אדם סתם בני אדם הם מקפידים ולא מחלי על מה שנתייקר ושוה יותר אלא משום שכר הלואה ורבנן שרו אפי' במקפידין דמחלי על דבר מועט ונותנין שלא צתורת רצית ואפי' לא מחלי איכא למימר דטעמא דרבנן דשרו לפי שלא החמירו צאיסור סאה בסאה כ"כ לאסור אפי' ככרות כדפי' בקונטרס לעיל ואין להקשות כיון דסתם בני אדם מקפידין אמאי נקט שמואל בני חצורה המקפידים ולא נקט צסתם בני אדם דנקט בני חצורה שרגילין ללוות זה מזה ואין מזכרים לדקדק כל שעה ועושין ציי"ט כמנהגם צחול וגם אין מזכרים לעשות דמים על הככרות כל שעה כשליים זה מזה לפי שרגילין תמיד ללוות זה מזה ואין יכולין ליזרר אע"פ שפי' לעיל דאפילו ציד אסור לשקול צשר בני חצורה המקפידים וצמסכת ציזה (דף כח.) שרי לצצח שאניו אומן התם לא הוי צסתם בני אדם החשבון במקפידים דאין טצח מקפיד אלא הרגיל ליקח ממנו ואין לפרש דסתם בני אדם כאין מקפידין דמו ומתנימין דאסר הלל נוקי דוקא במקפידים דהא אמרינן בפרק שואל (שבת דף קמח.) וכן אשה שואלת מחצירתה ככרות ובלבד שלא תאמר לה הלוויני ופרכינן צגמרא צצבת הוא דאסור הא צחול שפיר דמי לימא מתניתין דלא כהלל ומאי קושיא הליא צצסתם בני אדם דלא קפדי

והלל לא אסר אלא דוקא במקפידין:

מתנה בעצמא קא יחבי אהרדי. נראה דוקא דבר מועט שיודע צלצו שהיה נותן לו צלאו הכי ואפילו מתנה מועטת דוקא צת"ח: ערב

	עין משפט נר מצוה
---------------------------------------	---------------------------------

	קסב א ב ג מיי פ"י מהלי מלוה ולוה ה' ג ד סמג לאוין קצג טוש"ע י"ד ס' קצב ספיף א:
	קסב ד מיי שם הלי ג טוש"ע שם ספיף ב:
	קסו ה מיי שם הלי ג טוש"ע שם ספיף א בהג"ה ודלא כהלל:
	קסו ו מיי שם טוש"ע שם ספיף ב:
	קסח ז מיי שם ועיין צמ"מ סמג שם טוש"ע שם ספיף א וספיף ב וע"ש צציי:
	קסכ ח מיי פ"ו מהלי גניזה הלי י סמג לאוין עה [אצל הופסקים השמיעוהו מטעם שכתב הצי"ח בא"ח ס"ס תקוין]:
	קע ט מיי פ"ד מהלי מלוה ולוה הלי ט סמג לאוין קצג טוש"ע י"ד ס' קס ספיף ז:
	קעא י מיי שם הלי ח טוש"ע שם ספיף ח:
	קעב כ מיי פ"ו מהלי מלוה ולוה הלי יא סמג לאוין קצג טוש"ע י"ד ס' קס ספיף ט: